

Junta General Ordinaria de la Comunidad - 18 mayo 2018

Edición pública redactada y OCR-asistida

ID	SP-ACTA-2018-05-18
Órgano	Comunidad de Propietarios
Fecha	2018-05-18
Páginas fuente	8
SHA-256 fuente	2a91b321f801edf38599224473b5909f96743d51d8aaa8b9f94d104dcaaa2bc3

Advertencia

No es el original, el libro diligenciado, una copia certificada ni una transcripción pericial. Todas las páginas de la copia usada están secuenciadas; los datos privados y reservados se sustituyen por marcadores expresos.

Control de variante: Copia Drive de ocho páginas. Se preservan orden del día, acuerdos y presupuestos agregados; se retiran listas nominales, identificadores y tabla individual de deuda. Texto extraído no certificado y sin cotejo manual línea por línea.

Página fuente 1 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

DE LA COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK

En Las Palmas de Gran Canaria, siendo las 12.30 horas del Viernes 18 de Mayo de 2018, se da por constituida dicha Junta General Ordinaria, asistiendo los copropietarios cuya representación, coeficiente de participación se relacionan seguidamente, con expresión de los que tenían derecho a voto por estar al corriente del pago de sus obligaciones comunitarias.

*

Antes de dar comienzo a la asamblea, el administrador informa a los presentes;

1º - Informa al administrador que se encuentra presente en la junta el abogado de la comunidad, O. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO].

ORDEN DEL DÍA

T3.- Bienvenida y saludos de la presidente.

1º 2º.- Comprobación de asistencia y quorum. Lectura del número de propietarios con derecho a voto.

3º.- Informe de gestión del presidente y del administrador de la Comunidad.

4º.- Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017.

5º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de presidente y junta rectora.

6º.- Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de Administrador de la Comunidad.

7º.- Propuesta y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018 con sus correspondientes cuotas comunitarias.

8º.- Informe de la morosidad con la Comunidad y de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha.

Fijación y liquidación de los saldos de los propietarios morosos al momento de la celebración de la junta, y autorización para la elaboración de las certificaciones correspondientes al estado de los saldos deudores..

9º.- Votación y aprobación, si procede, para instar reclamación judicial a los propietarios morosos por cuotas impagadas y autorización al presidente y al administrador para que uno (cualquiera de ellos, indistintamente, pueda representar a la Comunidad en estos procedimientos y otorgue poder para pleitos a favor de abogado y procurador.

10º.- Ratificación de las cuentas bancarias existentes y nombramiento de las personas autorizadas en las mismas.*-

11º.- A petición del comitente LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U. (estudio y en su caso adaptación si procede de acuerdo de contratar un servicio de seguridad por parte de la comunidad para el control del acceso al complejo de personas no autorizadas y con ello evitar el deterioro y uso indebido de las zonas comunes.-p:ltaijv:asf "

12º.- Exposición, estudio de soluciones y aprobación si procede para finalizar los siguientes procedimientos judiciales en los que es parte la comunidad de propietarios:

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

parte actora la Comunidad de Propietarios Sun Park y Roque Prieto S.L. y parte demandada

LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U. sobre impugnación convocatoria Junta.

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

DE PROPIETARIOS SUN PARK, sobre impugnación de actas.

Página fuente 2 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

[PÁGINA PÚBLICAMENTE REDACTADA - RELACIÓN NOMINAL, REPRESENTACIONES, FINCAS, CUOTAS, DEUDAS, VOTOS INDIVIDUALIZADOS O FIRMAS. LA PÁGINA FUENTE PERMANECE CONTABILIZADA EN LA COPIA PRIVADA.]

Página fuente 3 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

-,0 j.

04 - Presentación y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2017,

En cuanto a este punto el administrador toma la palabra para explicar los ingresos y gastos que se entregan en forma de extracto bancario, que se envió junto a la convocatoria y que se adjunta a este acta. *

Se pasa a votación, aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

05.-Propuesta y aprobación, si procede, de la elección de presidente y junta rectora.

Se propone la continuación de los mismas personas que venían desempeñando los diferentes cargos de la junta directiva, en concreto:

Presidente: [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA]: D. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], como administrador de la comunidad.

Tesorera: [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA] otra candidatura se pasa a votación siendo aprobada por unanimidad de los presentes, con derecho a voto.

06.- Propuesta y aprobación si procede de la elección de Administrador de la Comunidad,

Toma la palabra el presidente para explicar que la condición que él puso para cubrir ese cargo es que siguiese como administrador D. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], ya que entiende que conoce perfectamente los pormenores de la comunidad y a todos los propietarios.

No objetando nada, los presentes se pasa a votación aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

07. -Propuesta y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos del ejercicio 2018 con sus correspondientes cuotas comunitarias.

Toma la palabra el administrador para explicar la propuesta de presupuesto enviada con la convocatoria del acta y que se adjunta a la misma.

Básicamente es un presupuesto acorde a la realidad de la comunidad, presupuestando los servicios que se pueden dar a los propietarios dadas las circunstancias alpinas en las que nos encontramos tal como se planteó en la última junta del 2017 y cuyas condiciones no han variado desde entonces.

Por todo ello las cuotas comunitarias seguirían como hasta el momento.

Se pasa a votación este punto del orden del día y se aprueba por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

08. - Informe de la morosidad con la comunidad y de las actuaciones llevadas a cabo hasta la fecha.

Fijación y liquidación de los saldos deudores de los propietarios morosos al momento de la celebración de la junta, y autorización para la elaboración de las certificaciones correspondientes al estado de los saldos deudores.

Se adjunta informe de la morosidad y se fijan los saldos deudores, así como se envió con la convocatoria.

Página fuente 4 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

Se pasa a votación y se aprueba por unanimidad de los presentes mm
derecho voto.

09 - Votación v aprobación, si procede, para instar reclamación judicial ato s
propietarios morosos por cuotas impağadas y autorización ai presidente y a!
administrador para que uno cualquiera de ellos, indistintamente, pueda
representar a la comunidad en estos procedimientos y otorgue poder para
pleitos a favor de abogado v procurador.

*

Toma la palabra el administrador, y Señala los propietarios morosos y el importe
de la deuda que se establece a continuación, todo ello a los efectos de su
certificación y reclamación.

[CONTENIDO RESTANTE DE LA PÁGINA REDACTADO - LISTA NOMINAL/DEUDA/FINCA/FIRMA]

Página fuente 5 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

[RESIDUO GRÁFICO OCR OMITIDO]

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

4

a <t>

A su vez, se acordó que si por razones de operatividad se considerase oportuno por parte del presidente abrir una o varias cuentas en diferentes entidades bancarias, también estarían autorizados para ello.

Sin otro particular se pasa a votación este punto aprobándose por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

11.- A petición del comunero LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U., estudio y en su caso adopción si procede del acuerdo de contratar un servicio de seguridad por parte de la comunidad para el control del acceso al complejo de personas no autorizadas y con ello evitar el deterioro y uso indebido de las zonas comunes y privativas

Atendiendo a la petición realizada por el representante legal de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U, actual Liquidador D, [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO], se trae a esta junta el citado punto del orden del día. Por parte del mismo, se pone de relieve la gran preocupación existente, al tener conocimiento de la presencia y ocupación, entre otras de varias de sus propiedades por parte de personas desconocidas, destacando además la posible responsabilidad que la propia comunidad de propietarios podría tener si no toma cartas en el asunto, y procede a contratar el acceso de personas no autorizadas al complejo que continúan deteriorando las zonas comunes así como las privativas.

En este sentido, tomad la palabra el Sr, Administrador y se recuerda que se continúa sin realizar la OCA en su día encargada a un Ingeniero y que no se realizó porque un copropietario viene impidiendo de forma sistemática la entrada al complejo a los demás. Se recuerda que la Comunidad ha sido requerida nuevamente por la Consejería de Industria al respecto, por lo que no puede demorarse más la realización de las acciones oportunas. Por todo ello se propone, en consonancia por lo solicitado por el propietario mayoritario, que la Comunidad se haga cargo del control de acceso de personas al complejo, mediante la contratación, al menos de forma transitoria, de una empresa de seguridad que vele por los intereses de la [LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO] que es necesario, para proceder al pago de dicho servicio, que los copropietarios asistentes traten de ponerse al día en los pagos a la comunidad, antes de iniciar acciones tendientes al cobro de las deudas, asumiendo los presentes, que se intentará siempre dentro de sus posibilidades.

Se propone la votación de la autorización a la comunidad, a través de su Presidente, para la contratación de una empresa de seguridad a fin de proceder al control del acceso al complejo por parte de personas no autorizadas y evitando con ello el deterioro y uso indebido de las zonas comunes y privativas, que vele además por la seguridad dentro del mismo, facultando expresamente al Presidente de la Comunidad para que proceda a la suscripción del correspondiente contrato de prestación del tal servicio, con una empresa homologada y siempre que el importe del mismo no sea superior a los 8.500 euros mensuales.

El sometido a votación, se acuerda por unanimidad de los presentes con derecho

Página fuente 6 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

12.-Exposición, estudio de soluciones y aprobación si procede para finalizar los siguientes procedimientos judiciales en los que es parte la comunidad de propietarios;

- Juicio Ordinario 562/2014 del Juzgado de Primera instancia nº 2 de

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

Roque Prieto S.L. v parte demanda LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U. sobre impugnación convocatoria Junta. *

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

en la que es parte actora [NOMBRE/REFERENCIA PERSONAL REDACTADA]1T y parte demandada la COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK. sobre impugnación de actas.

Toma la palabra el abogado de la comunidad D. [NOMBRE DE PERSONA REDACTADO] para explicar el estado de estos procedimientos. En concreto el primero de ellos, es la comunidad quien impugnó la convocatoria de junta efectuada, de forma ilegal, a nuestro entender, por parte de LUCHY PLAYA BLANCA S.L.U.. Este procedimiento actualmente está suspendido a la espera de la resolución del procedimiento siguiente.

En cuanto al segundo de los procedimientos, se trata del Juicio Ordinario

[LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO]

[LÍNEA REDACTADA - NOMBRE O REFERENCIA PERSONAL]

contra el acta en la que se proclamó presidente LUCHI PLAYA BLANCA S.L.U., y cuya convocatoria está también Impugnada por la propia comunidad de propietarios. Actualmente esta Comunidad de Propietarios está en rebeldía, ya que la personación realizada en su día por LUCHY^se tuvo por no efectuada, careciendo de legitimación dicho copropietario para continuar con su tramitación.

Dado el tiempo transcurrido y la nula incidencia que actualmente tendrá su resultado en la comunidad se propone llegar a un acuerdo con la copropietaria demandante y allanarse a la demanda sin imposición de costas a esta Comunidad de [LÍNEA REDACTADA - IDENTIFICADOR, CONTACTO O DOMICILIO] absolutamente de acuerdo con dicho acuerdo.

•r

Por otro lado, con la finalización de este procedimiento se pondría fin al primero, por pérdida sobrevenida del objeto del procedimiento.

Se somete a votación la transacción judicial en el sentido indicado, facultando al Presidente para su personación en autos y su formulación, lo cual es Aprobado por unanimidad de los presentes con derecho a voto.

13.-Ruegos y preguntas.

No hay ni ruegos ni preguntas.

Sin otro particular se levanta la sesión siendo las 13.45 horas.

yo Bo

[FIRMA O DILIGENCIA DE FIRMA REDACTADA]

El Preside El Secret; ministrador

V °B °

.taYsha ^ v ic io s Integrales SL.

Página fuente 7 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

4\$

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS SUN PARK PRESUPUESTO 2017

0\$ P R E S U P U E S T O 2017 R E A L I Z A D O

R O D E D E U D A S E J E R C I C I O S A N T E R I O R E S (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

vS COMUNEROS 2017 70.000,00 16.432,70

T O T A L I N G R E S O S N E T O S 70.000,00 16.432,70

CUO T A P O R B U N G A L Ó A Ñ O (0,385%) 267,18 267,18

C U O T A P O R B U N G A L Ó M E S (0,385%) 22,26 22,26

,STOS ORDINARIOS PRESUPUESTO 2017 REALIZADO

SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN 13.353,16 13.353.60

IANTENIMIENTO, JARDIN Y LIMPIEZA (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

'RIMAS DE SEGUROS 4.000,00 0,00

SEVICIOS BANCARIOS 250,00 8236

LUZ ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

A G U A Z O N A S C O M U N E S (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

ATENAS COLECTIVAS (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 6.000,00 5831,42

C O M U N I D A D P A P A G A Y O U R B A N I Z A D O R A ^ 43.200,00 0,00

SISTEMA CONTRA INCENDIOS (SIN PODER DETALLAR) 0,00 0,00

SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION Y PROCURADORES 3.000,00 3.000,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 69.803,16 22.267,38

TOTAL INGRESOS NETOS 70.000,00 16.432,70

|OTAL GASTOS ORDINARIOS 69.803,16 22267,38

RESULTADO TOTAL 196,84 | 5.834,68

Página fuente 8 de 8

Copia: ACTA Comunidad de Propietarios - 2018-05-18.pdf

%

.OMUNIDAD PE PROPIETARIOS SUN PARK j PRESUPUESTO 2018"

I

>s P R E S U P U E S T O 2 0 1 8

JO DE DEUDAS EJERCICIOS ANTERIORES (SIN PODER DETALLAR) 0,00

,S COMUNEROS 2018 70.002,10

T O T A L I N G R E S O S N E T O S 7 0 . 0 0 2 , 1 0 I

CUOTA POR BUNGALÓ AÑO (0,385%) 267,18 267,18

1

CUOTA POR BUNGALÓ MES (0,385%) 22,26 22,26

ASTOS ORDINARIOS PRESUPUESTO 2018

-ERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACIÓN 13.353,60

MANTENIMIENTO, JARDIN Y LIMPIEZA (SIN PODER DETALLAR) 0,00

PRIMAS DE SEGUROS 4.000,00

i ..JIGOS BANCARIOS 250,00

LUZ ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR) 0,00

AGUA ZONAS COMUNES (SIN PODER DETALLAR) 0,00 I

ANTENAS COLECTIVAS (SIN PODER DETALLAR) 0,00

GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS 6.000,00

I

COMUNIDAD PAPAGAYO URBANIZADORA^ 43.200,00

SISTEMA CONTRA1NCENDIOS ;SIN PODER DETALLAR) 0,00

SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRACION Y PROCURADORES 3.000,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 69.803,60 1

TOTAL INGRESOS NETOS | 70.000,00

TOTAL GASTOS ORDINARIOS j 69.803,16

RESULTADO TOTAL 1 198,94

SALDO DE BANCOS 23/05/17 i 5.869,51

FONDO DE RESERVA 5% } 3.500,00

OBSERVACIONES: Anta la imposibilidad de acceder al complejo la presidenta, administrador y propietarios, por impedimento de luchy Playa Blanca, hay partidas sin poder detallar. Dicho conflicto se encuentra en los juzgados correspondientes a espera de resolución.

El administrador hace constar en este presupuesto que las previsiones de cobro de cuotas solo va a ser de un 25% aproximadamente, por lo que no se podrá dar cumplimiento a este presupuesto si el propietario mayoritario (Luchy Playa Banca S.L) que respresenta aproximadamente un 72% no hace frente a sus cuotas como ha estado haciendo hasts el momento.